

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 376/2533 พนักงานอัยการจังหวัดแพร่
นายปีหรือปี ข้ามสาม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคแรก, มาตรา 185 วรรคแรก

จำเลยให้การรับสารภาพภายหลังที่โจทก์สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วแม้คดีนี้ถ้า
จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคแรก แต่เมื่อพยานหลัก
ฐานที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิด ศาลย่อมพิพากษายกฟ้องโดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 185 วรรคแรก ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรใช้อาวุธปืนยิงพยายามฆ่านายสุรชัย วงศ์แพทย์ ผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๙๑, ๓๗๑ ริบอาวุธปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ
ข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหา พาอาวุธปืนไป
ในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๙๑, ๓๗๑ ฐานมีอาวุธปืนจำคุก ๘ เดือน ฐานพาอาวุธปืนจำคุก ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกฐานมีอาวุธปืน ๔ เดือน ฐานพาอาวุธปืนจำคุก ๓ เดือน และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ จำคุก ๑๐ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๖ ปี ๘ เดือนรวมจำคุก ๗ ปี ๓ เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๙๑, ๓๗๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ ไม่ริมของกลาง โทษจำคุกฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้รอกการลงโทษมีกำหนด ๒ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยหรือให้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิด แต่ข้อหาความผิดดังกล่าวโจทก์หาได้นำสืบให้ได้ความว่าวันเกิดเหตุจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะตามที่โจทก์ฟ้องเลย ตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ๒๖.๑ ลักษณะของสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นป่า และไร่ถั่วลิสง แม้จะมีทางเกวียนเข้าไร่ก็ยากแก่การสัญจรไปมาและไม่ปรากฏว่าเป็นทางสาธารณะ จะสันนิษฐานว่าจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผ่านเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะ เพื่อให้

จำเลยต้องรับโทษหาได้ไม่ แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ แต่ก็ภายหลังจากที่โจทก์
สืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว และที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๖
วรรคแรก บัญญัติว่าถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ
พยานหลักฐานต่อไปก็ได้นั้น มิได้หมายความว่าเมื่อจำเลยรับสารภาพแล้วจะต้อง
พิพากษาลงโทษเสมอไป เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลย
กระทำผิดจริง ศาลย่อมพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ วรรคแรก ได้

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลจังหวัดแพร่ - นายชรินทร์ ใช้ปัญญา

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร ทองประยูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ